

1515902-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... conotação de execução (disputa por ponto de tráfico de drogas), e elevado número de agentes (8 envolvidos), fortemente armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo para intimidar os moradores da localidade. Tudo isso a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo ora paciente em concurso com outros corréus. (STF. RHC 116.073/RS - Segunda Turma - Re ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515902-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189879/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26114878 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2189879 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DE MELO GOMES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma de Mello

VISTOS.

ALEX DE MELO GOMES e CLEBER WALLACE SILVA DE OLIVEIRA qualificados nos autos, foram denunciados e se veem processados pela prática do delito descrito pelos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 (duas vítimas em um mesmo contexto fático), do Código Penal, porque, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 04h30, nas dependências de uma residência localizada na rua Maria de Carvalho, nº 41, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de pessoas e identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, subtraíram, para eles, 1 (uma) camisa da marca Lacoste, R\$ 30,00 em espécie, e 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, pertencentes à vítima Marcelo Massaru Maruko; e 1 (um) aparelho celular da marca Motorola e R\$ 1.000,00 em espécie, pertencentes à vítima Fransérgio Tunezi Maruko.

Consta da denúncia que ALEX e CLEBER, e outros dois indivíduos não identificados, e , na posse de arma de fogo e de simulacro, embarcados no automóvel Chevrolet/Cobalt, ostentando as placas AX6E57, abordaram as vítimas Marcelo e

Fransérgio que carregavam um caminhão com legumes defronte sua residência, instante em que CLEBER e mais dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e simulacro, anunciaram o assalto e passaram a revirar os cômodos da residência. Enquanto ALEX permaneceu no interior do automóvel, prestando a cobertura necessária à fuga.

Recebida a denúncia, em 26 de julho de 2022 (fls.86/87), os réus foram citados, em audiência e apresentaram resposta a acusação, ALEX (fls. 103/117) e CLEBER, em audiência. o que não impediu prosseguimento da ação .

Durante a instrução, foram ouvidas, além das vítimas e testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, manifestou-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pela procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, anotada a reincidência e os maus antecedentes do réu. De seu turno, as DEFESAS postularam pela improcedência da ação, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Imputa-se aos acusados a prática do crime descrito no tipo penal previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, que possui a seguinte redação:

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo"

No mérito, a ação é procedente, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

A materialidade está provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.2/6), Auto de prisão em Flagrante (fls. 1) laudos periciais dp simulacro (fls; 216/218) e da arma de fogo (fls 219/222) além da prova oral produzida.

O réu ALEX DE MELO GOMES, em seu interrogatório, afirmou que havia saído de casa, pegou um táxi e ia para casa da mãe; estava com dores dentro do táxi, ele perguntou se estava passando bem, pediu uma água, ele disse que não tinha e falou que poderia para em um hospital; disse que era Marginal Tiete e poderia levar até a Freguesia do Ó; quando chegaram na avenida do pronto socorro ele faria um retorno, falou se poderia deixar ali; um policial o enquadrrou; indagou para onde estava indo; disse que estava indo para o pronto socorro; não encontrou nada e o levou onde existiam outras viaturas; depois disso eles vieram com uma senhora, ficaram olhando para o réu, mais dois rapazes, disseram que não reconheceram; perguntou o que estava acontecendo; em seguida, vieram com rapaz algemado; eles não falaram porque estava detido; o levaram para a delegacia; disse o carro estava do outro lado da avenida; tirou o réu de lá, o levou para reconhecimento e disse para olhar para o espelho; pediu para chamarem o delegado, indagou o que estava acontecendo; policial disse que não foi reconhecido; não conhecia os policiais anteriormente; na delegacia não estava acompanhado de advogado; nem sabia que havia prestado interrogatório; o táxi era prisma preto.

O réu CLEBER WALLACE SILVA DE OLIVEIRA, de seu turno, disse que possui passagem

pela Fundação Casa; praticou o delito em desespero, por ter perdido emprego na pandemia; está arrependido; praticou o delito com Esquerdo e Gabriel; chegaram no carro; estava com simulacro; não conhece o ALEX; ele não tinha nada a ver com o roubo; o filho vai fazer três anos; a ação durou quinze a vinte minutos. Não convencem as negativas, ante restante da prova dos autos.

A vítima Marcelo Massaru disse que reconhece o nº 02 e 03; sobre os fatos, disse que na data dos fatos a família saiu para trabalhar, estava dormindo, quando escutou o barulho, ouviu abrirem o portão de novo; mas não ligou, foi para o banheiro com a porta aberta, escutou passos, achou que era o irmão, aí viu um vulto e uma espingarda quando estava sentado no vaso sanitária, deixou munições em cima da cama, que entregou aos policiais; eles fizeram descer a escada, a família estava rendida na cozinha, chegou a polícia e eles saíram tudo correndo; subtraíram celulares e a quantia de uns mil reais; tudo demorou por volta de quinze a vinte minutos; somente viu o veículo após a chegada da polícia, quando eles já estavam rendidos; tem problema no coração e ficou nervoso; era um veículo GM Cobalt, de cor cinza, mais ou menos clara; não recuperou os bens; está sem o celular até agora; chegou a ver um outro indivíduo armado; dois conseguiram fugir; um era bem alto com o braço cruzado na cozinha o outro revirava a casa; pelo menos duas armas de fogo; só a calibre 12 apavorava a todos; o nº 02 era o que estava com a calibre 12; o nº 03 era o que estava no carro; a polícia o prendeu dentro do carro; ficaram muito traumatizados; até a cachorra; sempre fica muito preocupado, isso porque pelo menos três indivíduos empreenderam fuga; não consegue dormir nem mesmo dentro da casa, os criminosos invadem; a pressão descontrolada.

A vítima Fransérgio Tunezi disse que reconhece as pessoas de nº 02 e 03; sobre os fatos, disse que na data dos fatos estava indo para feira com a mãe e primo; pegaram caminhão em frente a casa; encostou um veículo, desceram indivíduos armados, exigiu que todos descessem e entrassem para a residência; o veículo era um GM, Cobalt, salvo engano; um dos indivíduos ficou dentro do veículo; os demais entraram na residência; os três estavam armados; um deles com uma calibre 12 e os demais com revólveres; Marcelo é irmão da vítima e estava dormindo; eles perguntaram se tinha alguém na residência, informou que o irmão estava dormindo; subtraíram celulares e uma corrente; iam levar a moto, mas com a chegada da polícia não conseguiram; o dinheiro e celulares não recuperaram; o ocorrido demorou por volta de uns vinte minutos, eles estavam calmos, duvidaram da palavra da vítima, que disse que poderiam revirar a casa; eles procuraram e não encontraram mais nada; o veículo ficou esperando lá fora; o nº 03 é o que estava de motorista; o nº 02 é que portava a calibre 12; viram o nº 03 quando os policiais detiveram ele; visualizou o momento em que ele foi retirado do veículo; o viu quando; o veículo era GM Cobalt; não lembra a cor, cinza ou prata, uma cor clara; viu todos roubadores saindo de dentro do carro; estava com as janelas fechadas; não reparou se possuía insulfilm; um desceu da porta dianteira e os demais pelas portas traseiras; o nº 02 estava com a calibre 12; ele foi acordar o irmão, queria matar a cachorra, ele era o que estava mais rebelde; os demais estavam tranquilos.

As vítimas, pessoas idôneas, prestaram declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. As palavras da vítima, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (JUTACRIM 90/362)

A testemunha policial militar Bruno Henrique narrou que se recorda da ocorrência. Foi irradiado via COPOM acerca de invasão a residência; quando chegaram os moradores estavam na entrada gritando roubo; saiu o ALEX de dentro do veículo; foi

detido mais à frente; encontraram um simulacro e uma calibre 12; a casa estava revirada; em um lava rápido ao lado da casa estava CLEBER; o veículo era duble; o ALEX estava dentro do automóvel quando chegaram; quando ele viu a aproximação da viatura ele saiu correndo; não conversou com os acusados; quem conversou com as vítimas foi o Sargento; não conhecia os acusados anteriormente. No mesmo sentido, Manoel Rodrigues, policial militar, disse que foram acionados pelo COPOM ocorrência de invasão a domicílio, estavam próximos do local, foram até lá, quando adentraram na rua, visualizaram um Cobalt parado, é uma rua bem pequena, desembarcaram, saiu um indivíduo de dentro do carro correndo; o parceiro conseguiu deter o indivíduo; ele correu uns quatrocentos metros, algemaram e o colocaram na viatura; retornaram e constataram que o veículo estava com placa de outro automóvel; perceberam tratar-se de roubo a residência, vistoriaram a casa, encontraram simulacro de pistola, as vítimas estavam se acalmado, cercaram a quadra, encontraram um indivíduo escondido em um lava rápido e localizaram uma calibre 12 no telhado de uma casa; conversou com os acusados, sendo que o indivíduo que estava como motorista diz ter se assustado o outro confessou a prática do roubo; conversou com a vítima; elas disseram que estavam saindo para trabalhar, pois são feirantes, foram abordadas por três indivíduos, mediante ameaça e violência queria dinheiro que estava na casa; quando escutaram a chegada da polícia empreenderam fuga; eram quatro, segundo as vítimas; um ficou no carro, dois fugiram e prenderam outro; não conhecia os acusados anteriormente.

Não se relevam indícios de arbitrariedade nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, que compareceram em Juízo e forneceram depoimentos objetivos, sem contradições. Acerca da relevância dos depoimentos do agente público em juízo:

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante do cenário apresentado, reputo que as provas são suficientes para a condenação.

Reputo que as declarações das vítimas foram firmes e seguras. Houve reconhecimento em sede policial e em juízo do réu CLEBER. Além disso, asseveraram que havia um dos indivíduos que ficou como motorista no veículo GM Cobalt. Em seguida, ambos os policiais aduziram que foram acionados para atender um roubo a residência. Chegando no local, visualizaram o réu ALEX empreendendo fuga de dentro do veículo GM Cobalt. Destaco que não é preciso que todos os corréus pratiquem a mesma conduta prevista no verbo do tipo penal. A conduta de ficar como motorista para dar fuga aos demais agentes se insere no tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal. Por fim, nada há nos relatos que possa indicar ânimo ou motivação para incriminar falsamente os réus.

Assim, a condenação é medida de rigor.

Inequivoco o concurso de agentes entre os réu e os outros dois comparsas não identificados, que concorreram de forma determinante para o sucesso da infração penal, realizando conduta material indispensável ao plano de execução do delito, bem ainda instigaram-se entre si, no sentido de conferir substancial apoio moral um ao outro, de tal sorte que a participação delas, individualmente, foi fundamental ao desfecho da empreitada criminosa.

Assim, a participação de todos os envolvidos, aliado ao número excessivo de agentes, pelo menos quatro, importa na agravação da pena.

Também restou comprovado a majorante relacionada ao emprego de arma de fogo, pelo

laudo pericial (fls. 219/221). Esta majorante merece severa reprovação, notadamente por se tratar de uma espingarda calibre 12, com enorme poder vulnerante, além de acarretar pavor nas vítimas.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de furto qualificado pela escalada, previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos acusados ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Dosimetria

Passo á dosimetria da pena, com observância no artigo 59 do Código Penal. De início, ressalto que foi demonstrada a presença de duas causas de aumento previstas em dispositivos diversos. A relativa ao emprego de arma de fogo será valorada na terceira fase da dosimetria, ao passo que a que diz respeito ao concurso de agentes será analisada na segunda fase da dosimetria.

Na verdade, comungo do entendimento segundo o qual possível a aplicação concomitante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desde que fundadas em elementos concretos.

Aliás, violaria o princípio da igualdade, segundo o qual deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Aplicar a mesma reprimenda àquele que pratica um roubo sozinho, empregando arma de fogo, em relação ao roubo praticado com divisão de tarefas, organizado e com elevado números de agentes, fulminaria o postulado constitucional da igualdade.

Resta evidente a necessidade de maior reprovação daqueles que praticam roubo em concurso de agentes, com divisão de tarefas e elevado número de roubadores. A periculosidade, no caso em apreço, é concreta e demonstrada pelos elementos colhidos nos autos.

Assim, o fato de os roubadores terem praticado o delito em concurso de agentes será levado em consideração na primeira fase da dosimetria como circunstâncias em que o crime foi praticado.

No sentido da possibilidade de aplicação das duas causas o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo. Aliás, o caso do julgado é idêntico ao tratado nestes autos: "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 648536 - SP (2021/0059844-5)).

Ainda sobre a possibilidade de utilização de duas causas de aumento, sendo uma na primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento:

"Em relação às circunstâncias do crime, as Turmas que compõem a Terceira Seção do

Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico (STJ. AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Precedentes. Assim, não há ilegalidade no aumento da pena-base, devido ao emprego de arma de fogo, com a majoração na terceira fase, em razão do concurso de pessoas. (STJ. AgRg no AREsp 1.971.840/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.).

Destaco, ainda, que será feita apenas uma dosimetria para ambos os autores, eis que não vislumbro circunstâncias subjetivas diversas. Naquilo que for necessário fazer algum comentário, o farei indicando o réu.

"[...] A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. [...]. (STJ. HC 359.152/RN, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017.)

Primeira fase.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias em que o delito foi praticado são extremamente graves.

1) casa asilo inviolável.

A uma em virtude de a conduta criminosa ter sido praticada em residência domiciliar. Trata-se de local protegido constitucionalmente, onde se guardam os valores mais caros a todos os cidadãos. Deveria, na prática, ser local com absoluta segurança, onde somente poderiam ingressar pessoas devidamente convidadas pelos moradores.

"No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (STJ. AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). (STJ. AgRg no HC 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) (grifo nosso) Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena-base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019). (STJ. AgRg no HC 705.378/SP, Relator: Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

2) Ameaça que extrapola os limites do tipo penal.

A duas são graves em virtude da violência com que agiram. As vítimas foram firmes ao dizer que o réu Cleber, portava uma espingarda calibre 12 e ameaçou atirar na cachorra de estimação da família caso não entregassem dinheiro a ele.

No caso em tela, as vítimas já haviam cedido todos os pertences que detinham naquele momento. A séria ameaça apontando uma espingarda calibre 12 para os ofendidos, afirmando que mataria a cachorra de estimação da família está fora do âmbito já definido pelo legislador no tipo penal.

"Aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. (STJ. AgRg no HC 610.260/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.) (grifo nosso).

3) Crime praticado durante o repouso noturno.

A três porque o delito foi praticado durante o repouso noturno, momento em que há menor vigilância e facilita a prática delitiva.

"As circunstâncias do crime correspondem aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza accidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à insita aos crimes de roubo, pois o delito foi praticado durante a madrugada, me diante arrombamento. (STJ. HC 556.481/PA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020 (grifo nosso)).

4) Modus operandi.

A quatro pelo número de agentes que praticaram o delito, com evidente divisão de tarefas. O modus operandi dos agentes demonstra profissionalismo, uma vez que dividiram tarefas, um dos agentes permanecendo no veículo para a fuga, ao passo que os demais ficaram incumbidos de abordar as vítimas e subtrair os bens. Além disso, também conseguiram um veículo "dublê" para a prática da infração penal.

"Com relação às circunstâncias do delito, colhe-se da denúncia que o homicídio foi praticado com premeditação, conotação de execução (disputa por ponto de tráfico de drogas), e elevado número de agentes (8 envolvidos), fortemente armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo para intimidar os moradores da localidade. Tudo isso a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo ora paciente em concurso com outros corréus. (STF. RHC 116.073/RS - Segunda Turma - Re lator: Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 17/09/2013 - Publicação: 03/10/2013.

5) Tempo de duração.

No caso em apreço, os criminosos permaneceram em poder das vítimas por tempo considerável, entre quinze a vinte minutos. Não se trata de delito praticado imediatamente, com a subtração seguida de fuga. As ameaças se perpetuaram por tempo considerável.

Ademais disso, importante ressaltar que as vítimas estavam saindo de sua residência, às 04h30m, para exercerem o seu trabalho, no intuito de ganhar o suado dinheiro para o sustento da família.

Não se pode aceitar que criminosos ingressem à força na residência, durante o repouso noturno, obrigando pessoas que saíam para o trabalho, mediante graves ameaças, subtraindo bens que foram conquistados com tanto esforço pelas vítimas. Inclusive, a vítima Marcelo aduziu que até a presente data ainda está sem aparelho celular.

Também as consequências do crime foram extremamente graves.

A vítima Marcelo, ao ser indagada, demonstrou o evidente abalo psicológico causado pela ação criminosa dos roubadores. Não se pode entender que sérios abalos psicológicos estejam insitos ao tipo penal. Obviamente, qualquer pessoa fica abalada após um evento criminoso. Entretanto, após quase 06 meses do fato, a vítima afirmou que toda a sua família ainda vive em constante pavor, com receio de qualquer pessoa que se aproxime da residência. Possuem medo de sair pela manhã para o trabalho, pois a menor vigilância e foi nesse horário que o delito ocorreu. Acrescentou, ainda, que desde o evento sua pressão está descontrolada, volta e meia tem que modificar os medicamentos ou aumentar a dosagem.

"Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta e muito bem ponderada pelo v. acórdão verberado, eis que cada vítima" apresentou crises psicológicas e necessitou de acompanhamento especializado frente ao desequilíbrio ocasionado". (STJ. AgRg no HC 686.470/AC, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Diante deste panorama, aumento a pena em 3/6, fixando a pena-base em 06 anos de reclusão.

Segunda fase.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

No que tange ao acusado CLEBER, deixo de aplicar a confissão. A uma por ter sido apenas parcial. O escopo da atenuante da confissão se revela aplicável quando a admissão de culpa fornece elementos que facilitam a instrução processual penal. Como não houve nenhuma alegação de negativa de autoria por parte de CLEBER, pois reconhecido por todas as vítimas, a espingarda foi encontrada próxima a ele, de nada adiantaria sua negativa. Assim, o único que negou a participação no delito foi ALEX. E nesse ponto que poderia haver alguma controvérsia, apesar de as demais provas serem absolutas, e que a confissão do acusado poderia trazer algum benefício. Não o fez. Pelo contrário, não apenas se omitiu na participação de ALEX como afirmou expressamente que ele não teria participado, de modo que poderia atrapalhar a convicção deste Magistrado, caso as demais provas não fossem tão evidentes. Por fim, saliento que em nenhum momento a admissão por parte de CLEBER foi utilizada na fundamentação.

Assim, impossível considerar a sua parcial admissão. Ressalto, não foi apenas parcial, tentou induzir em erro o Magistrado afirmando expressamente que ALEX não participou do delito.

Considerar as palavras de réu que tenta turbar a prova do processo como atenuante seria conferir benefício à mentira e àquele que tenta induzir em erro o Judiciário.

Terceira fase.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, fixando a pena em 10 anos de reclusão. O emprego da arma de fogo foi efetivo para intimidar as vítimas.

Concurso formal.

Havendo violação de dois patrimônios distintos, com base na mesma conduta, de rigor a aplicação do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, de modo que promovo o aumento de pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 11 anos e 08 meses de reclusão.

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 112871, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013)".

Regime prisional.

O regime prisional é o fechado. A uma por ser o único apto a atender, a uma vez só, o binômio prevenção-repressão. A duas em virtude da pena concretamente aplicado, ou seja, acima de oito anos de reclusão.

Assim, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal. O regime prisional é o fechado. Por fim, importante salientar que o delito foi cometido com gravíssimas ameaças às vítimas, com circunstâncias judiciais e consequências do crime amplamente desfavoráveis aos condenados.

Com fulcro nas diretrizes do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da natureza do delito e do quantum da pena estabelecida. Delito de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo que retira a paz da sociedade e impede a tranquila convivência não se coaduna com regime mais brando, anoto, porque ciente dos entendimentos em sentido contrário, merecedores de consideração e respeito.

Portanto, a única forma de prevenir a sociedade da reiteração criminosa dos condenados é a aplicação do regime fechado.

Servirá aos condenado esse tempo para uma detida reflexão do mal injusto e grave causado às vítimas e à sociedade. É de total responsabilidade deles a ressocialização, incutindo em suas mentes que o crime não deve compensar.

Importante salientar que, de uns tempos para cá, vem se atribuindo ao Estado o dever de ressocialização. Entretanto, caso o reeducando não queira se regenerar e tomar um novo rumo em sua vida, o Estado nada pode fazer. Cabe, pois, a cada detento a decisão de mudança de pensamento e a vontade de seguir, quando soltos, uma vida digna e longe do ambiente deletério. Imputar ao Estado ou à sociedade tal mister nada mais é do que pura demagogia, com um discurso vazio.

A propósito da adequação do regime prisional:

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias” (STF R.H.C. nº 65.501/SP RTJ 123/547).

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ALEX DE MELO GOMES e CLEBER WALLACE SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 ambos do Código Penal, às penas de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.

Custas pelos réus, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente. P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA